

「국민신문고 민원」 관련 특정감사 결과 공개문

1. 공개 근거

- 내부감사규정 제25조의2(감사결과의 공개) 규정에 따라 공개

2. 공개 범위 : 요약공개

◇ 요약공개의 근거

- 내부감사규정 제25조의 2(감사결과의 공개)
- 감사1100-00836(2018.9.18.) : 감사결과 등의 공개에 관한 기준(안) 승인
 - * 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 및 우리 원 정보공개 업무처리 규정 제11조에 따라 민원인의 이익이 침해될 가능성이 클 경우 비공개 원칙이나, 민원인의 이익 침해정도가 약하고 공개여부를 분명히 밝히지 않은 경우 요약 공개
 - * 성희롱 사건의 경우 요약 공개

- 감사대상 및 중점
- 감사실시 과정
- 감사결과 처리

3. 공개 방법

- (내부) 원내 그룹웨어 게시판을 통해 공개문 게시
- (외부) 기관 홈페이지 및 기획재정부 「알리오 시스템」에 공개문 게시

「경영공시 운영규정」 제11조(공시 절차) 규정에 따라 홈페이지 및 「알리오 시스템」에 공개

※ 별첨 : 감사 결과 보고서

특정감사
(민원-0001)

감사결과보고서

- 성희롱 및 조직문화 저해 등 -

2019. 2.

한국산업기술시험원
감 사 부

「국민신문고 민원」 관련 특정감사 결과

- ◇ 2018.12.4. 국민신문고로 접수된 민원 내용이 내부직원의 비위사항 등과 관련되어 특정사안에 대한 정식 감사로 전환('19.1.8.)후 실시한 감사 결과를 요약하여 공개

I. 민원 접수 개요

- 접수일자 및 방법 : 2018년 12월 4일(화) / 국민신문고
- 민원내용

[성희롱 고충 및 '18년 하반기 정규직 채용(내부전환) 동료평가 점수 부당 의혹]

- 직장동료로부터 동거와 관련한 발언 등 성희롱 고충 및 직원 상호관계 질서문란
- 동료평가 기간, 피 평가자(A, B)에 대해 주변 동료평가자로 하여금 부정적 평가를 유도하여 채용과정의 공정성을 훼손

- 조사방식 및 경과

- 성희롱 고충 사항 : 고충처리위원회에서 조사 및 심의
- 정규직 채용(내부전환) 동료평가 점수 부당 의혹 : 감사부에서 조사

- ('18.12.07.) 성희롱 관련 고충 사항 1차 면담 실시(신고인 A, B)
- ('18.12.10.) 동료평가 점수 부당 의혹 관련자 면담 실시(신고인 A)
- ('18.12.12.) 성희롱 관련 고충 사항 2차 면담 실시(피신고인 C, 참고인 D)
- ('18.12.13.) 동료평가 점수 부당 의혹 관련 추가 진술서 확보(신고인 A)
- ('18.12.14.) 동료평가 점수 부당 의혹 관련 관련자 면담 실시(신고인 B)
- ('18.12.27.) 성희롱 관련 고충처리심의결과 접수(성희롱 성립의견)
- ('18.12.28.) 동료평가 점수 부당 의혹 관련 추가 진술서 확보(신고인 B)
- ('19.01.08.) 정식 감사로 전환
- ('19.1.10~1.18) 동료평가 점수 부당 의혹 등 관련 참고인 면담 실시(10명)
- ('19.1.22.) 본 민원 사항과 관련한 피신고자 면담, 확인서·문답서 작성(피신고인 C)
- ('19.2.14.) 감사 검토 결과에 대한 감사자문위원회 개최

II. 중점 감사 사항

○ 3가지 주요 사항에 대해 진술서 및 면담을 통해 사실 관계 확인

- ① 고충처리심의위원회를 통해 성희롱 발언에 대한 사실 관계 여부
- ② 민원인에 대한 부정적 평판 등 비방과 험담 사실 여부
- ③ 정규직 채용(내부전환) 동료평가 점수 부당 의혹에 대한 사실 관계 여부

III. 사실 관계

민원인 주장①	○ 본인과 같은 센터 직원간 동거사이라는 성적 유언비어 유포 ○ E 직원의 부적절한(30살 넘는 여자는 여우다 등) 발언
감사결과	○ 고충처리위원회 심의 결과, 언어적 성희롱에 해당 [고충처리위원회 심사조서 내용] 특정인을 음해하는 이야기로 이러한 취지의 발언을 하였다는 점에서는 큰 틀에서 일치하고, 이는 언어적 성희롱에 해당 ○ E 직원(상급자)의 부적절한 발언에 대해서는 고충처리위원회 심의 결과, 성인지 감수성 향상을 위한 특별 교육 대상 [고충처리위원회 심사조서 내용] '여자는 무슨 무슨 파를 만든다, 30살 넘는 여자는 여우다, 여자가 곱게 생기면 구설에 오른다'와 같은 발언은 성희롱이라기 보다는 성차별적 발언으로 성인지 감수성 향상 교육이 필요
민원인 주장 ②	○ 민원인에 대한 부정적 평판 등 비방과 험담 사실 ○ 이러한 부정적 평판 등의 영향을 받아 부당한 동료평가로 채용결과 탈락
감사결과	○ 피신고인은 여직원과 교제관계 및 사적만남 등에 있어 본 관계에 충실하지 못하고 품위를 벗어난 사적인 관계를 유지 ○ 여직원들간 교제 관계 사실이 밝혀지고 기타 불편한 사유로 인해 피신고인은 민원인에 대한 부정적 평판 등 비방과 험담을 유포하고 직원간 편가르기 행위를 한 사실이 인정됨 ○ 이로 인해 민원인과의 업무관련성이 없었음에도 불구하고, 민원인에 대한 부정적인 개인감정에 기인하여 동료평가 점수를 부당(민원인 2명 모두, 최하점수 60점)하게 평가한 결과 평가의 공정성과 객관성을 상실한 사실이 인정됨 [추가 확인사항] ○ 다만, 피신고인의 부정적 평가로 민원인의 채용결과에 직접적 영향을 미쳤다고는 할 수 없음 *피신고인의 평가를 기피했을 경우와, 최고점수(100점)로 평가했을 경우로 가정하여 재평가한 결과, 최종 당락에 변경은 없었음

감사 중 추가 확인사항	○ 상급자 E 직원의 참고인 조사과정 중 비밀유지서약을 위반하여 민원인에 대한 정보 확인 등 부적정
감사결과	○ 상급자 E 직원은 민원 관련 참고인 신분으로 조사 받는 과정에서 조사 중 인지한 사실에 대해 외부에 공개하지 않는다는 비밀유지서약을 작성 ○ 그런데도, 구체적 민원내용 확인을 위해 민원인으로 추정하는 직원에 연락을 하여 조사 받은 내용을 언급하는 등 민원 내용 확인을 행한 사실이 있음 ○ 이로 인해 민원인으로 하여금 당황스러운 상황을 불러 일으켰으며, 민원인의 자유로운 의사표현 및 권리를 방해해 조직 내 질서를 훼손한 사실이 인정됨

IV. 감사 결과 : 민원인 주장의 신빙성이 있다고 인정되어 징계 불가피

○ 대상자 : C

비위사실	- '동거'라는 성희롱 발언으로 피해자의 성적 수치심과 굴욕감 일으킴 - 직원 비방 및 헐담 등 편가르기로 인한 조직문화 저해 * 근거없는 동거설 유포, 민원인에 대한 부정적 평판 유포 등 - 민원인에 대한 부정적 감정 등에 따른 동료평가로 공정성 훼손
위반규정	- 복무규정 제11조(품위 유지 의무) 및 윤리강령 제11조(임직원 상호관계)
판단	- 징계요구 : 중징계(정직) - 성희롱 발언은 기관내 질서를 훼손하고 품위를 손상케 한 행위로 대내외 적으로 성희롱 관련 대응 수준 및 예방 의지 등을 감안할 때 그 비난가능성이 크고 비위의 정도는 중하다라고 판단 - 근거 없는 직원 비방 및 헐담은 조직문화를 해하는 행위로 기관 질서에 미치는 영향이 크며, 채용 관련 대내외적인 공정성 기대수준을 감안할 때 동료평가의 공정성을 훼손한 결과는 비위가 중하다라고 판단

○ 대상자 : E

비위사실	- 조사 과정 중 인지한 사실에 대한 외부공개 금지 등 비밀유지서약서를 위반하여 민원인으로 추정하는 직원에게 연락하는 등 조직 내 질서 훼손
위반규정	- 복무규정 제9조(비밀 엄수 의무)
판단	- 징계요구 : 경징계(견책) - 조사과정 중 인지한 사실에 대한 비밀유지서약을 위반하여 민원인으로 추정하는 직원에게 연락을 취한 행위는 민원인의 자유로운 의사 표현 및 권리를 방해한 행위로 조직 질서 확립 및 사회적 심각성 수준을 고려할 때 비밀유지에 대한 감수성 향상이 필요 - 이러한 상호 신뢰 훼손 사례는 조직 내부의 내적불만 등 조직문화에 악영향을 끼칠 우려가 있으므로 이에 대한 명확한 메시지 전달 필요 - 다만, 민원인에게 연락한 의도가 부정한 방향 지시 등 개인 이익을 위한 의도가 아니라 잘못된 부분에 대한 사과의 의도로 행한 행위였음을 인정하여 그 비위의 정도는 약하다라고 판단